

해외 상장 ETF 분배금 소득성격 사실판단 지원

발행사 기업행위(E&P) · QI 개인배정 소득성격 확인 · 취득가 연계원장 기반 국제조세 데이터 분석

“국제조세의 사실은 원천지국에서 생성되고, 과세는 그 사실 위에서만 성립한다.” *Tax follows facts. Facts originate at the source.*

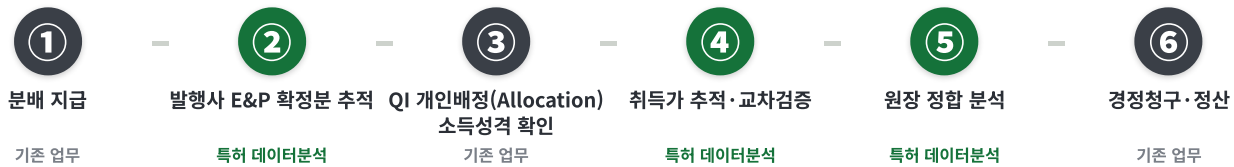
● 왜 필요한가

해외 ETF 분배금은 국내 지급과정에서 **지급금액은 전달되나**, 발행사가 최종 확정된 **소득성격(배당·ROC·자본이익)**은 동일 수준으로 활용되지 않는 경우가 발생할 수 있습니다. 그 결과 **ROC(취득가 이내 비과세)** 해당분의 원천세 환급 가능성이 검토되지 않을 수 있습니다.

● 무엇을 해드리나

발행사 확정자료(Form 8937·ICI)·IRS 보고(1042-S·1099-DIV)·증권사 거래내역을 **LOT별 취득가 연계원장**으로 교차검증하여 소득성격을 복원하고, **ROC 취득가 이내/초과 국제조세 사실판단 근거를 구조화**합니다.

소득성격 복원 · 사실판단 6단계 — 원천지국(미국) → 거주지국(한국)



증거 생성순서 & 사실 생성 위계

Corporate Action generates tax facts → Evidence → Tax

① 생성순서 (Time Line) · 발행사 내부 계산 → 기업행위(Corporate Action)·세무보고 → 중개·보관 경로

E&P 계산 > 소득성격 확정 > 기업행위·세무보고(8937·1099) > ICI(세무배분 원자료) > Custodian > QI > 1042-S > KSD > 증권사 > 투자자

● ② 사실 생성 위계 (Hierarchy of Fact Generation)

= 증거력·사실판단 우선순위 · Source of Tax Facts

- ① 발행사 Form 8937(증권 기초가액에 영향을 미치는 기업행위 보고서) · ICI Primary(발행사 확정 소득성격 공식)
- ② 미국 세무보고 1099-DIV(발행사 최종 소득성격 보고) · 1042-S(Pool→개인배정원장·비거주자)
- ③ Custodian 보관기관 · ④ KSD 한국예탁결제원
- ⑤ 증권사 해외매매·거래·납세 · ⑥ 투자자 금융소득내역

● 글로벌 검증 진행 실적

TSLY '24.1~2 · 발행사 최종 세무자료(Form 8937) 확인
QDTE '24.8 · 발행사 최종 세무자료(8937·ICI Box3) 확인
(TSLY 1/9 0.5565·2/9 0.4046 ROC 100% · QDTE 8/1 ROC 0.4099/
총 0.5686 ≈ 72%)

▶ IRS ROC 세액환급 누락 여부 정보공개청구 진행 중

특허 데이터분석 · 출원 4종

①10-2026-0079638 해외 ETF 분배금 세원 교차검증 · ②10-2026-0084940 QI 재분류 기준 해외납세내역서 복원·검증 · ③10-2026-0084983 국제원천징수 재분류 불변원장 복원·이중 정합성 검증 · ④10-2026-0109157 자산연속성 검증·국제 세무원장 정합복원 불변 증거원장

국제조세의 사실은 국가가 만드는 것이 아니라 **기업행위에서 생성**된다. 행정은 그 사실을 확인하고 법을 적용할 뿐, **사실 자체를 변경할 수 없다.**

국제조세 사실판단 — 데이터가 증거가 됩니다. Facts First, Tax Second.

(주)인흥 | 구미시 1공단로 212, 816호 | sebjang@gmail.com | 010-7753-1240

※ 본 자료는 발행사 공사·1099-DIV·Form 8937·1042-S/QI 코드·증권사 거래내역에 기반한 데이터 분석·증빙 정합성 검증 서비스 안내입니다. 세무신고·경정청구 여부는 납세자 또는 세무대리인이 최종 판단하며, 당사는 세무·법무 대리를 수행하지 않습니다.

해외 상장 ETF 분배금 소득성격 사실판단 지원자료

원천지국(美 발행사·IRS) → 거주지국(韓 납세자) · 발행사 기업행위(E&P)·QI 개인배정·취득가 연계원장 국제조세 데이터 분석

기존 업무 ①③⑥

증권사·IRS·신고 등 표준절차 |

특허 데이터분석 ②④⑤

발행사 소득성격 추적·취득가 교차검증·원장 정합 분석

START

①

②

④

③

⑤

⑥

FINISH

기존 업무

① 분배 지급 귀속연도(월별)

구성원리 S01 DVCA(우선배당 현금분배 명세) — 전액 배당으로 美 조약 15% 원천징수, 소득성격 미정

증명원리 KSD→증권사로 DVCA만 전파; 소득성격(ROC/배당) 미전파(단절) → ① 미정

증빙 해외거래내역서 · 해외납세내역서

특허 데이터분석

② 발행사 E&P 확정분 추적 익년 1~2월

구성원리 S03 ICI — 발행사 E&P로 배당·ROC·양도차익 분해 (① 단절·누락 증빙 정합 복원)

증명원리 美 § 316·§ 301(c)·§ 6045B

증빙 Form 8937(기초가액 영향 기업행위 보고·근거자료) · ICI Primary(발행사 소득성격 배분자료) · 19a-1(보조)

특허 데이터분석

④ 취득가 추적 및 교차검증 원장 구성

구성원리 S20(매수)→S22(배당)→S25(취득가) — 취득가(USD×환율) FIFO 시점별 소진

증명원리 취득가 소진법(BTE)·거래시점 LOT별 매매·분배 교차검증

증빙 해외매매내역서(거래명세/환율)

기존 업무

③ QI 개인배정(Allocation) 소득성격 확인·전파 익년 3~4월

구성원리 S02 QI 3분개 — 발행사 성격을 개인원장에 배정·전파(① 단절 복원); ROC 해당분 원천징수 조정·환급 검토

증명원리 美 § 1.1441-3(c) · 1042-S Income Code 37(자본반환)

증빙 해외납세내역서(재분류)

특허 데이터분석

⑤ 자본감소대가 원장 정합 분석 원장 종결

구성원리 S05 — 보유LOT 잔존취득가 vs ROC; 취득가 이내=원금(비과세), 초과=과세분 도출

증명원리 [연결 취득기준가(BU_FX, 매수일 KRW/USD)] < [연결 자본감소대가 누적(TD_FX, 지급일 KRW/USD)] → 초과분 과세(KRW)

증빙 해외매매내역·해외납세내역 / 연속 시점·LOT별 불변증거 연결원장 = 기업행위 제반 데이터분석으로 취득가 초과 여부 증빙(소득성격·자본감소 대가 사실판단 근거)

기존 업무

⑥ 경정청구·정산·결과 제출

구성원리 배당+자본이익=수정신고(납부) / ROC: 취득가 이내=경정청구(환급) · 초과=정산(종결)

증명원리 Pool 1042-S 개인배정(Income Code 37=자본반환) · 면제·세율은 Income Code·면제코드·세율 종합 판단

증빙 Form 8937(발행사 기업행위) · ICI Primary(발행사 소득성격) · Form 1099-DIV Box3

■ **결론** — 발행사 E&P 확정분 추적(②) 이후 증권사가 면제·재분류(③)하고, 매매내역·분배내역 연결원장이 취득가를 연속 시점별·LOT별로 추적·교차검증(④)하여 자본감소대가를 원장 정합 분석(⑤)한다.

ROC → 취득가 감소 → 취득가 이내 원천징수 조정·환급 검토 · 초과분 과세

※ 과세는 사실을 생성하지 않는다 — 생성된 사실에 법을 적용하는 국가행위

■ **원장 시트 범례 (해설)** S01 분배명수(DVCA) · S02 QI재분류(3분개) · S03 발행사 소득성격(ICI) · S04 소득성격 확정·과표 · S05 자본감소대가 정합 분석원장 · S20 매수 취득가 · S21 매도 명세 · S22 수령 FIFO 배분 · S25 LOT 원가집계

■ **증빙·약어 (해설)** DVCA 우선배당 현금분배 명세 · KSD 한국예탁결제원 · QI 적격중개인 · E&P 이익잉여금 · 8937 美 기초가액영향 기업행위보고서 · ICI 발행사 소득성격(1차) · 19a-1 美 분배원천 통지 · 1042-S 美 외국인 원천징수명세 · Income Code 37 자본반환(ROC) · 면제·세율 Income Code·면제코드·세율 종합 · BTE 취득가 소진법 · KRW 원화 · USD 미국달러 · BU_FX 취득환율(매수일 KRW/USD) · TD_FX 지급환율(지급일 KRW/USD)

국제조세 사실판단 근거 데이터 분석 | (주)인홍 | 구미시 1공단로 212, 816호 | sebjang@gmail.com | 010-7753-1240

특허 출원

- ① 10-2026-0079638 해외 ETF 분배금 세원 교차검증 방법 및 시스템
- ② 10-2026-0084940 QI 재분류 기준 해외납세내역서 복원·검증 방법 및 시스템
- ③ 10-2026-0084983 국제원천징수 재분류 이벤트의 불변원장 복원 및 이중 정합성 검증 시스템
- ④ 10-2026-0109157 자산연속성 검증 및 국제 세무원장 정합복원 기반 불변 증거원장 생성 시스템 및 방법